

2004年(平成16年)9月23日 木曜日

税金

喜ぶと政治が見える

31

三木 義一

プロ野球が合併やストの問題で揺れています。球団の経営は苦しいようですが、どうして毎年赤字の球団がこれまで維持できてきたのでしょうか。プロである以上、球団の経営者は赤字なら適切な対策が必要なのにあまり危機感もなく、漫然と赤字経営を放置してきたように見えますか？

実は、その理由が日本の税制にあるのです。私も気づきませんでした。知人の税理士からこんな通達が今でも生きているぞとメールがあり、調べて唖然としました。通達は法令ではありませんが、税務署の取り扱い基準ですから、現実に大きな影響力があります。

昭和二十九(一九五四)年の国税庁の個別通達の中に「職業野球団に対して支

プロ野球は宣伝塔

出した広告宣伝費等の取扱について」(直法一四七、昭和二十九年八月十日)というのがあります。

この通達は「映画、新聞、地方鉄道等の事業を営む法人(以下「親会社」という)が、自己の子会社である職業野球団(以下「球団」という)に対して支出した広告宣伝費等の取り扱いを左

税制が球団経営者甘やかす

記の通り定めたから、これにより取り扱われた」としています。内容は次の通りです。

「一 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金

に算入するものとする」とするものとして取り扱うものとすること。
二 親会社が、球団の当該事業年度において生じた欠損金を補てんするため支出した金銭は、球団の当該事業年度において生じた欠損金を限度として、当分のうち特に弊害のない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。
三 親会社が、各事業年度において球団に対して支出した金銭を、貸付金等として経理をしている場合においても、当該支出金が二に該当することが明らかでない限り、一の「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うものとすること。

業年度の損金に算入するものとする」と要するに、球団親会社が支出した欠損補てん金をすべて親会社の広告宣伝費とし、さらに貸付金としているものまで損金にすることを認める寛大なものです。一般企業の場合、子会社への拠出金は寄付金とされ課税対象になるのが原則で、親会社は簡単にこれを損金(非課税)として扱ったりできないわけですので、損金扱いを認めるこの通達は、親会社にとっては大変助かる扱いです。しかし逆に言うと、この取り扱いがあるため、プロ球団の経営者は野球を面白くして経営を黒字にする緊張感が薄められ、所詮親会社の広告活動にすぎないのだという気分になりかねません。プロ野球経営の今日の事態の背景には、昭和二十九年からのこのような税制の甘やかしが作用しているかもしれません。(立命館法科大学院教授)

